

1500588-40.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282499/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 20857843 - 01º D.P. CABREÚVA, 942/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2282499 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500588-40.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500588-40.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282499/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 20857843 - 01º D.P. CABREÚVA, 942/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2282499 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI DA SILVA MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

CLAUDINEI DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi processado e denunciado como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 22h, na Rua Turmalina, 444, Bairro Copolina, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva-SP:

[...] trazia com ele, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 52 porções de cocaína e 20 porções de crack, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 36/38 e laudo químico-toxicológico a ser juntado aos autos.

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado traficava no local dos fatos, eis que trazia com ele as referidas drogas, visando à mercancia.

Ocorre que guardas municipais em patrulhamento avistaram o denunciado segurando uma sacola plástica nas mãos, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou a sacola e empreendeu fuga, mas foi detido pelos guardas municipais.

Realizada a abordagem, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$ 103,80 em dinheiro e na referida sacola foram localizadas as drogas apreendidas.

Em seu interrogatório policial, o denunciado confessou o tráfico, conforme termo de interrogatório de fls. 4.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia (fls. 108/111), tendo sido a denúncia foi recebida no dia 20/01/2022 (fls. 115/117).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 08/02/2022 (fls. 124/125), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. O Ministério Público manifestou-se em alegações orais, requerendo a condenação do acusado. Por sua vez, a defesa manifestou-se em termos finais, em forma de memoriais (fls. 126/127).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levado a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conform se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 89/90), do auto de exibição e apreensão (fl. 16), do laudo de constatação fls. 36/38) e do boletim de ocorrência (fls. 40/43).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, em juízo, confessou a prática delitiva.

Com efeito, em solo policial, a testemunha Marcelo Pim, guarda municipal, declarou que (fl. 13):

[...] em patrulhamento preventivo, a equipe da Guarda Municipal visualizou indivíduo, próximo a uma construção abandonada, segurando uma sacola plástica nas mãos, que ao visualizar a viatura da Guarda Municipal demonstrou nervosismo e jogou a sacola contra o solo e saiu correndo, subindo em cima de telhados, invadindo propriedades, pulando, tentando dispersar a equipe da Guarda que manteve acompanhamento visual do indivíduo, até que, em dado momento, o indivíduo escorregou, desequilibrou e caiu, novamente tentando fuga, porém sem sucesso pois aparentemente obteve lesão na perna direita e pé direito. A equipe da Guarda Municipal obteve êxito em abordar e identificar CLAUDINEI DA SILVA MARTINS, que de imediato confessou que correu porque estava fazendo a venda ilegal de entorpecentes, com a quantia de R\$103,80 (Cento e três reais e oitenta centavos) afirmou que o valor era parte do montante recebido, pois ganhava a quantia de R\$100,00 (cem reais) por dia há cerca de uma semana para fazer a venda de entorpecentes naquele local. Na sacola dispensada por CLAUDINEI, a equipe localizou 20 (vinte) "trouxinhas" com substância análoga ao entorpecente crack e 52 (cinquenta e dois) microtubos tipo eppendorfs com substância análoga ao entorpecente cocaína. Questionado, CLAUDINEI afirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade para comercialização, momento em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante. Por conseguinte, a equipe deslocou-se até a unidade de pronto atendimento Antônio Baradel para que CLAUDINEI tivesse atendimento médico inicial, seguindo posteriormente para essa unidade policial afim de formalizar ocorrência. Do mesmo modo, ainda em fase de inquérito, a testemunha Julio Cesar Pereira, guarda municipal, afirmou que (fl. 15):

[...] CLAUDINEI DA SILVA MARTINS confessou que realizava a comercialização ilegal de drogas. Fugindo da abordagem da Guarda Municipal, CLAUDINEI jogou uma sacola no chão contendo 20 (vinte) unidades de trouxinhas com substância análoga ao entorpecente crack e 52 (cinquenta e dois) microtubos tipo eppendorfs com substância análoga ao entorpecente cocaína e saiu correndo, num lugar sobre casas,

danificando telhados, até que em dado momento, caiu, e foi abordado pela equipe da Guarda Municipal, confessando que estava traficando drogas ilícitas. Com CLAUDINEI, no bolso da bermuda, havia o valor de R\$103,80 (Cento e três reais e oitenta centavos) que CLAUDINEI afirmou ser parte do montante recebido com a venda de drogas, pois ganhava cerca de R\$100,00 (cem reais) por dia para fazer a venda. Ouvidos os guardas municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes destinavam à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida em poder do acusado.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (FA fls. 44/50 e certidão de fls. 51/52 – processo nº 3002201-14.2013.8.26.0080), motivo pelo qual a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, de rigor o reconhecimento da atenuante de confissão, na forma do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pelo que reduzo a pena-base em um sexto, a perfazer 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, ausentes casos de aumento ou diminuição, inclusive não sendo possível a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante os Maus antecedentes ostentados pelo réu, mantenho a pena imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva. Além disso, verifico ausentes os requisitos legais para a incidência dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal, desde a data da infração (TACrimSP, RT, 628/338).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu CLAUDINEI DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e, inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, “a”).

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos

oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA